

0004942-08.2011.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... roubo e encontrar-se cumprindo pena por tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 218).

A retratação da confissão externada pelo corréu Larisson, porém, não convence.

A vítima Rodrigo Santana dos Santos contou que realizava entrega de produtos quando o roubo correu. Os assaltantes primeiro abordaram o motorista do caminhão. Nesse momento tocava a campainha do imóvel da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004942-08.2011.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004942-08.2011.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 218/2010 - 2º Distrito Policial de Guarujá, 2018/2009 - 2º Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Larisson Fernandes dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LARISSON FERNANDES DOS SANTOS e JOÃO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de dezembro de 2009, por volta das 15h40, na Rua Genório, próximo ao numeral 209, Pae Cará, nesta comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios

entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, duas geladeiras, sendo uma da marca Electrolux e outra marca Bosch, e um aparelho de telefone celular, marca Nokia, bens pertencentes à empresa Ramos Transportes, e a quantia de trinta reais em dinheiro, pertencente à vítima Fabrício Lins dos Santos.

Consta na denúncia que os réus se uniram a outro indivíduo não identificado para praticar delito de roubo. Na data dos fatos os acusados e seu comparsa não identificado se aproximaram do caminhão onde estavam a vítima Fabrício e seu ajudante Rodrigo, jogaram as bicicletas que conduziam em frente ao veículo e, mediante graves ameaças de morte exercidas com o emprego das armas de fogo que portavam, anunciaram o assalto, renderam as vítimas, adentraram ao caminhão e obrigaram o ofendido Fabrício a conduzir o veículo até a Favela da Prainha.

Diz a denúncia que, lá chegando, os réus e o comparsa não identificado subtraíram os dois refrigeradores citados, retirando-os do interior do caminhão e os levando para dentro de um beco. Na sequência, os acusados e seu comparsa subtraíram a quantia de trinta reais em dinheiro da vítima Fabrício e um aparelho de telefone celular da empresa Ramos. Em seguida, os réus e o agente não identificado determinaram que as vítimas ligassem o caminhão e fossem embora do local sem olhar para trás, o que foi atendido por elas.

Ainda segundo a denúncia, a vítima Fabrício reconheceu os réus como dois dos autores do delito.

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2017 (fls. 138). Os réus foram citados (fls. 168/169) e apresentaram defesa preliminar (fls. 175/176). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 182), foram ouvidas as vítimas e os réus interrogados.

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 399/402). Já a d. Defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. No mérito, pleiteou absolvição alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial diverso do fechado (411/419).

É o relatório.

DECIDO.

Anoto, por primeiro, inócurrenente “nulidade do reconhecimento pessoal”.

Ainda que não se tenha procedido ao reconhecimento extrajudicial na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, tal não teria o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Registre-se que a inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para reconhecimento, pois o art. 226, II do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial” (HC 7.802-RJ, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 20/05/1999, v.u., DJ 21/06/1999, p. 172).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que aconteceu na presente hipótese. 2. Não pode ser analisada a suposta violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois da simples leitura do recurso especial, constata-se que a Defesa nada arguiu a respeito, constituindo esse pleito defensivo clara inovação recursal, inviável de ser apreciada na via do agravo regimental. Ademais, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. 4. O reconhecimento de nulidade decorrente desse proceder exige a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela Defesa nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Ademais, o recebimento da denúncia torna, em regra, prejudicado o exame de eventual nulidade ocorrida na fase inquisitorial.

Sobre a matéria já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que o recebimento da denúncia torna, em princípio, prejudicado o exame de nulidades ocorridas no inquérito policial, porquanto "eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas" (HC n. 250.321/SP, relatora Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora Convocada do TJSE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013). 2. Nos moldes do que preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief" (STJ - AgRg no HC 495749 / RJ Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma Djé 23/10/2019).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade sustentada.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 5/6, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminoso, igualmente, encontra-se sobejamente demonstrada, no entanto, somente em relação ao acusado Larisson.

Perante a autoridade policial, na primeira vez que foi ouvido, Larisson disse o seguinte:

"EM 17/12/2009 DE TARDE ESTAVA COM MAIS DOIS COMPARSAS, DOS QUAIS PREFERE NÃO DECLARAR NOMES NEM ENDEREÇOS, ANDANDO PELO BAIRRO PAECARA. ESTAVAM PROCURANDO ALGUÉM PARA ROUBAR. VIRAM UM HOMEM EM UM CAMINHÃO DE ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICOS E RESOLVERAM ROUBAR TAL PESSOA. SIMULANDO ESTAREM ARMADOS, FAZENDO GESTOS DE PORTAR ARMAS SOB AS ROUPAS, ABORDARAM O TAL HOMEM. DISSERAM QUE ESTAVAM ARMADOS COM

REVOLVER E PISTOLA, FIZERAM O HOMEM DIRIGIR O CAMINHÃO ATÉ A FAVELA E ROUBARAM DUAS GELADEIRAS, PELO QUE SE RECORDA. TAIS OBJETOS FORAM VENDIDOS PELOS DOIS COMPARSAS DO DECLARANTE. CADA GELADEIRA POR R\$ 500,00, TOTALIZANDO R\$1.000,00. COUBE AO DECLARANTE A QUANTIA DE R\$ 300,00" (fls. 8).

Em juízo o acusado Larisson se retratou, passando a sustentar inocência. Disse desconhecer o corréu João Carlos e nada saber sobre o roubo. Afirmou não se recordar do local em que estava na data dos fatos. Aduziu cumprir pena por outro crime de roubo e desconhecer as vítimas (fls. 217).

O acusado João Carlos negou ser um dos autores do roubo. Disse que, segundo se recorda, estava preso na data dos fatos. Aduziu desconhecer o correu Larisson e as vítimas. Afirmou já ter sido processado criminalmente por roubo e encontrar-se cumprindo pena por tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 218).

A retratação da confissão externada pelo corréu Larisson, porém, não convence.

A vítima Rodrigo Santana dos Santos contou que realizava entrega de produtos quando o roubo correu. Os assaltantes primeiro abordaram o motorista do caminhão. Nesse momento tocava a campainha do imóvel da destinatária de uma entrega, quando também foi abordado. Os indivíduos o trancaram no baú do caminhão e em seguida ingressaram na cabine do veículo, obrigando o motorista a conduzi-lo até um beco. Chegando ao local determinado pelos roubadores, as vítimas foram obrigadas a descarregar os bens que eram transportados no caminhão. Os indivíduos não foram localizados. Aduziu não ter sido chamado à delegacia de polícia a fim realizar o reconhecimento dos assaltantes e disse não saber se o ofendido Fabrício foi chamado a comparecer ao distrito policial. Aduziu ainda não se recordar da aparência dos agentes (fls. 252/253).

A vítima Fabrício Lins dos Santos contou que à época dos fatos trabalhava em uma empresa realizando entregas de mercadorias comercializadas via internet. Em relação aos fatos, relatou que, juntamente com seu ajudante, havia acabado de efetuar uma entrega em uma residência quando três indivíduos se aproximaram jogando uma bicicleta em frente ao caminhão. Em seguida dois dos agentes, portando armas de fogo, o abordaram dando voz de assalto. Seu ajudante foi rendido por um dos indivíduos e colocado no baú do caminhão. Os outros dois assaltantes ingressaram na cabine e, proferindo ameaças, o obrigaram a conduzir o veículo até um beco localizado em uma comunidade. As vítimas foram mantidas ajoelhadas enquanto os roubadores descarregavam o caminhão. Após a agredirem com um chute nas costas, os roubadores arremessaram a chave do caminhão em direção ao outro lado da rua. Recuperou a chave do veículo e enquanto se afastava do local conduzindo o caminhão, conseguiu pedir ajuda a policiais militares da cavalaria, que o levaram até a delegacia de polícia. No distrito policial lhe foi mostrado um álbum contendo fotografias de diversos indivíduos, ocasião em que reconheceu dois dos assaltantes. Asseverou ter memorizado muito bem as fisionomias dos dois agentes que a mantiveram rendida no interior da cabine, pois esses indivíduos a todo momento lhe diziam "Olha bem para mim! Tá me olhando né!? Se você fizer algum movimento nós vai te matar!". Esclareceu não ter visualizado muito bem o terceiro roubador, pois este seguiu o caminhão em uma bicicleta, motivo pelo qual não teria sido capaz de reconhecê-lo. Foram roubados valores em espécie, aparelhos celulares e mercadorias. Meses após a data dos fatos foi chamado a comparecer a uma delegacia de polícia, ocasião em que reconheceu pessoalmente um dos autores dos fatos. Afirmou que durante a ação os agentes estavam com os rostos descobertos. Disse que ao efetuar o reconhecimento pessoal de um dos indivíduos no distrito policial, o agente que reconheceu possuía os mesmos "pinos" que um dos roubadores possuía em uma das pernas. Não teve nenhuma dúvida ao realizar os reconhecimentos na fase extrajudicial (fls. 392/393).

Como se vê, inviável a pretendida absolvição do réu Larisson.

Este confessou extrajudicialmente a prática criminosa, descrevendo em detalhes a ação. Afirmou ter praticado o crime nos moldes descritos na denúncia em comparsaria com outros dois indivíduos os quais preferiu não identificar. Chegou a revelar o valor que os agentes teriam obtido com a venda de parte dos bens subtraídos, bem como informou o montante que lhe coube pela participação no delito.

O aludido réu também foi reconhecido por meio fotográfico e pessoalmente pela vítima Fabrício na fase extrajudicial (fls. 12 e 55). Tais reconhecimentos foram devidamente ratificados em juízo pelo ofendido Fabrício, o qual asseverou que não teve nenhuma dúvida ao fazê-lo, pois durante a ação criminosa os assaltantes a todo instante diziam "Olha bem para mim! Tá me olhando né!? Se você fizer algum movimento nós vai te matar!", motivo pelo qual conseguiu memorizar bem seus rostos.

Ressalte-se ainda ter o réu Larisson asseverado que não conhecia as vítimas, de modo que nenhuma razão teria o ofendido Fabrício para falsamente acusá-lo de prática criminosa.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

Sobre o tema:

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26/07/2011.v.u)

Registro que não se reconhece qualquer invalidade do reconhecimento extrajudicial. Mesmo porque tal elemento de prova é objeto de cotejo, em juízo, com as demais informações constantes dos autos, colhidas no decorrer da instrução processual.

Em casos semelhantes, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo pela validade como meio de prova do reconhecimento extrajudicial, se em harmonia com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução:

"EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO POR PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o agente participou de subtração de bem, em concurso de agente e mediante uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o édito condenatório. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS" (Relator(a): Willian Campos; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/12/2014; Data de registro: 17/12/2014; Outros números: 52177832009826056450000).

"Roubo. Art. 157. caput, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Absolvição inadmissível. Validade do depoimento dos policiais e reconhecimento extrajudicial efetuado pela vítima. Fuga com os bens subtraídos suficiente para caracterizar a consumação. Violência real que assegurou a subtração do bem. Impossibilidade do reconhecimento da tentativa. Penas e regimes bem fixados. Recurso improvido" (Relator(a): Francisco Bruno; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/10/2009; Data de

registro: 27/10/2009; Outros números: 990091336424).

Evidenciado ter sido o roubo praticado em comparsaria e com emprego de arma de fogo, conforme seguro relato do ofendido Fabrício.

A apreensão da arma não é imprescindível para o reconhecimento de seu emprego pelos agentes do roubo, se sua utilização no crime está relatada nas declarações do ofendido, firmes e consentâneas com as demais provas colhidas.

Neste sentido:

"A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2o, I, do C.P., pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório, testemunhal, inclusive" (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz - RT 608/362).

De rigor, portanto, a condenação do acusado Larisson pela prática dos crimes de roubo em concurso de agentes mediante emprego de arma de fogo.

Com relação ao réu João Carlos, porém, a ação é improcedente, porquanto a prova produzida em juízo não logrou confirmar os indícios reunidos na fase inquisitiva em seu desfavor.

Além do reconhecimento do aludido réu realizado na fase extrajudicial pela vítima Fabrício, que observo, deu-se exclusivamente por meio fotográfico, nenhum outro elemento está a indicar ser ele um dos autores do delito. O réu João Carlos, por seu turno, ouvido em juízo negou veementemente a autoria do roubo, alegando que, segundo se recorda, à época dos fatos encontrava-se preso.

Ora, como se sabe, o isolado reconhecimento fotográfico extrajudicial não se mostra suficiente para a condenação. Em caso semelhante, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de pessoas - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor da ré - Absolvição mantida - Recurso improvido".

Do V. Acórdão extrai-se:

"Nenhuma outra prova foi produzida em juízo de forma a apontar pela responsabilização criminal da acusada. A única prova que se tem é o reconhecimento fotográfico isolado, realizado pela cobradora do ônibus, que sequer foi ratificado em juízo, como se viu acima, o que, por si só, não autoriza a conclusão de que ela foi uma das responsáveis pelo crime aqui tratado. Ora, como se sabe, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal a dúvida deve favorecer a Defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo" (Apelação nº 0008151-31.2004.8.26.0093, Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Guarujá; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015).

De tal entendimento a doutrina não discrepa:

"Por ter um valor relativo e possuir um caráter precário que pode conduzir a um lamentável engano, o reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar uma decisão condenatória. Sendo meio válido de prova que deve, como as demais,

sofrer o exame crítico do magistrado, pode, porém, legitimar o convencimento do juiz para condenar o acusado quando estiver corroborado por outras provas diretas e circunstanciais, em especial a confissão extrajudicial do réu, como já se tem decidido" (Mirabete, Processo Penal, 4.ed., São Paulo: Atlas. p. 306).

Tem-se, portanto, que em juízo não foram produzidas provas idôneas da participação do aludido réu na empreitada criminosa, de modo que inviável sua condenação, porquanto, como é sabido, "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade" (Heleno Cláudio Fragoso, Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Improcede, pois, a presente ação penal em relação ao corréu João Carlos.

Resta a fixação das penas a serem impostas ao réu Larisson.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, bem como às circunstâncias do delito e à primariedade do réu Larisson, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o que, porém, não faz reduzir a pena fixada no mínimo legal, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de armas de fogo, praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, aumento de um terço a pena retro fixada, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Uma vez que os roubos foram dirigidos contra o patrimônio de ao menos duas vítimas distintas (empresa Ramos Transportes e Fabrício Lins dos Santos) numa só ação, caracteriza-se o concurso formal de delitos, fazendo incidir o disposto no art. 70 do Código Penal. Aplico, em razão disso, a pena corporal de um só dos crimes aumentada em um sexto, resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e seis dias-multa (no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente: CP, art. 72).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal só pode ser o fechado, pois, embora o réu seja primário, praticou crime grave, em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, a demonstrar personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Também incabível o sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para: a) com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER JOÃO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, da acusação de cometimento, por duas vezes, do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal; b) CONDENAR LARISSON FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, às penas de seis anos,

dois meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de vinte e seis dias-multa calculados no mínimo legal.

Uma vez que o réu Larisson vem respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Defiro aos réus, assistidos pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva do corréu Larisson no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Oportunamente, arquivem-se.

P. I. C.

Guaruja, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA